

MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO DE CARÁCTER LABORAL

Señores:

Honorables Magistrados

Tribunal Administrativo de..... Sección Segunda - Asuntos Laborales
E. S. D.

....., mayor de edad, domiciliado y residente en.....
identificado como aparece al pie de mi firma, abogado titulado y en
ejercicio, con tarjeta profesional núm. del Consejo Superior de
la Judicatura, obrando de conformidad con el poder especial, amplio y
suficiente que me ha conferido el señor....., igualmente mayor de
edad y vecino de....., ante ustedes., con todo respeto presento **Medio
de control de restablecimiento del derecho de carácter laboral**, contra
(entidad estatal), con domicilio en , representada legalmente
por....., o por quien lo reemplace o haga sus veces, para que,
previos los trámites de que trata los Arts. 168 y siguientes, del NUEVO
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (LEY 1437 DE 2011), con citación e
intervención del señor agente del ministerio público, se sirvan hacer en
sentencia de mérito, las siguientes declaraciones y condenas:

PRETENSIONES

1°. Declárase nula la Resolución Número... de fecha..., expedida por
el, mediante la cual se declaró insubsistente el
nombramiento del señor de NivelGrado
de la

2°. Como consecuencia de la anterior declaración, en calidad de
restablecimiento del derecho, ordénese el reintegro del señor..... al cargo
de, o a otro cargo similar de igual categoría en la ciudad de....

3°. En consecuencia, y como restablecimiento del derecho, ordénese a
la Nación que pague al señor..... el valor de todos los
sueldos, primas, bonificaciones y demás adehalas de la asignación básica
correspondientes al cargo que venía ocupando, junto con los incrementos
legales, desde cuando se produjo su retiro hasta cuando efectivamente
sea reintegrado a su empleo.

4°. Se considerará que no ha existido solución de continuidad en los
servicios, para todos los efectos legales y prestacionales de.....

5°. La liquidación de las anteriores condenas deberá efectuarse mediante sumas líquidas de moneda de legal colombiana, y se ajustarán dichas condenas tomando como base el índice de precios al consumidor.

6°. Para el cumplimiento de la sentencia, se ordenará dar aplicación a lo establecido en el NUEVO CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (LEY 1437 DE 2011).

HECHOS Y OMISIONES

1°. fue vinculado al servicio de la mediante con Resolución No de fecha

2°. Dice el artículo. de la Resolución. de fecha expedida por el Sr. Artículo. Nombrar con carácter provisional a., en el cargo de. Nivel Grado, en.”

3°. ingresó al servicio de la el día.

4°. Conforme con lo dispuesto por el artículo de la Ley de, el cargo de Nivel al cual fue vinculado el demandante, es de carrera administrativa.

5°. Conforme con lo dispuesto por el artículo. de la Ley. de., para la provisión de los empleos de la., se establecen tres clases de nombramientos: 1. Ordinario 2. En período de prueba, y 3. Provisional.

6°. Conforme con el artículo. de la Ley. de., los empleos de Carrera Administrativa de la se preverán en período de prueba con las personas que hayan sido seleccionadas por el procedimiento de concurso, según lo establece la precitada Ley.

7°. De acuerdo con el mismo artículo. de la Ley., cuando no sea posible proveer un empleo de carrera, con ley personal seleccionado por el sistema de concurso, podrá proveerse el empleo mediante nombramiento provisional, cuya duración no podrá exceder de un año, lapso durante el cual deberá proveerse el cargo por el sistema de carrera.

8°. El artículo.....de la Resolución Orgánica Número..... de fecha....., expedida por el número..... dispone que "cuando no sea posible proveer un empleo de carrera con personal seleccionado por el sistema de concurso, podrá efectuarse nombramiento provisional cuya duración no podrá exceder de un año, lapso durante el cual deberá proveerse el cargo por el sistema de carrera". Para los efectos de la presente reglamentación, se entiende que no es posible proveer un empleo por el sistema de concurso cuando:

- a) Hecha la convocatoria a concurso, no se presentare ningún candidato.
- b) Cuando realizado el concurso, ninguno de los aspirantes lo aprobare.
- c) Cuando se haga indispensable la provisión inmediata del empleo por necesidad del servicio.

9°. La asignación mensual del cargo que ocupaba....., ascendía a..... (\$.....).

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1- Sustantivos:

La Resolución Número..... de fecha....., expedida por el....., por la cual se declaró insubsistente el nombramiento de....., se encuentra viciada de nulidad por vicio de forma, es decir, por EXPEDICIÓN IRREGULAR, lo anterior está motivado por lo siguiente:

Por regla general, los actos administrativos discrecionales por los cuales, como en este caso, se declara insubsistente el nombramiento de un funcionario no inscrito en la carrera administrativa no deben ser motivados. Sin embargo, cuando el acto se expide existiendo ciertos factores establecidos como presupuestos del mismo en la ley o reglamento, o cuando el acto se encuentra sujeto a normas de excepción o de restrictiva interpretación, en él deben expresarse los motivos que lo justifican.

Las razones expuestas deben llevar al Tribunal Administrativo de a concluir que el acto acusado se halla afectado de nulidad, en el supuesto de que realmente haya motivos valederos para hacer aplicación de la norma antes citada, habiendo entonces la obligación de expresar con claridad y precisión las razones legales que determinaron la permanencia del actor en el cargo después del vencimiento del periodo de provisionalidad de su nombramiento y las que determinaron la finalización de los impedimentos de retiro a que se refiere el artículo de la Resolución Orgánicade fecha, las que por no aparecer en el

acto impugnado lo hacen viciado de nulidad en este caso por expedición irregular del mismo o vicio de forma, debido a que se está en frente de una norma exceptiva cuya aplicación no hace obligatoria la expresión precisa de los motivos.

2-Formales de la Demanda:

Arts. 162 al 167 del NUEVO CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (LEY 1437 DE 2011).

3-Procesales Generales:

Arts. 168 y siguientes, del NUEVO CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (LEY 1437 DE 2011).

4-Procesales Particulares:

Art. 138 del NUEVO CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (LEY 1437 DE 2011).

PETICIÓN DE PRUEBAS

Solicito se tengan como pruebas, las siguientes:

1. Copia auténtica de la Resolución Número de fecha ACTO ACUSADO, expedida por el señor
2. Copia auténtica de la Resolución Número de fecha, expedida por el.....
3. Certificado original de tiempo de servicio y asignación mensual del actor, expedido por la División de Personal de la
4. Poder para actuar.

Además solicito las siguientes pruebas:

1. A la Secretaría General de la....., mediante oficio, solicite usted que remita con destino al Tribunal Administrativo de y a este proceso, copia autenticada de las siguientes Resoluciones Orgánicas:.....

2. A la misma entidad, solicítese el expediente administrativo (hoja de vida) del señor, en copia auténtica.

COMPETENCIA Y CUANTÍA

De acuerdo a lo estipulado en el numeral 2 del Art. 152 del NUEVO CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (LEY 1437 DE 2011), corresponde a este Honorable Tribunal conocer de este proceso en primera instancia, considerando el lugar donde por última vez prestó sus servicios, el monto de la asignación mensual del actor, la cual ascendía a..... (\$.....), y la cuantía total que se deriva de la misma, determinada de acuerdo al Art. 157 del NUEVO CODIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (LEY 1437 DE 2011) y cuya estimación razonada es:

CONCEPTOS	VALOR
Sueldos dejados de percibir desde..... hasta.....	\$
Primas dejadas de percibir desde..... hasta.....	\$
Bonificaciones dejadas de percibir desde..... hasta.....	\$
Otros	\$ _____
Subtotal perjuicios daño emergente	\$ _____

La anterior cantidad ha de actualizarse por causa de la depreciación de la moneda (o pérdida de poder adquisitivo); mediante la aplicación de la fórmula de las matemáticas financieras; desde la fecha de expedición de la resolución número....., fechada..... por la cual se declaró insubsistente el nombramiento de, lo anterior se proyecta a la fecha así:

***Fórmula a utilizar:**

$$\text{Valor. Actual} = (\text{IPC. FINAL} / \text{IPC.INICIAL}) * \text{Capital}$$

2. Lucro cesante:

Al no haber percibido el dinero [en la cantidad sin actualizar] en la oportunidad contractual establecida, produce un interés moratorio que debe resarcirse por la entidad contratante desde la fecha de expedición de la resolución número..... ,por la cual se declaró insubsistente el nombramiento de hasta la fecha de ejecutoria de la sentencia (la tasa de interés será la fijada trimestralmente por la superfinanciera), lo anterior se proyecta a la fecha así:

RESUMEN DE CONCEPTOS	VALOR
1. valor de todos los sueldos, primas, bonificaciones y demás adehalas de la asignación básica.	\$
2. Lucro cesante:	\$ _____
Suma total	\$

NOTIFICACIONES

Entidad demandada, en:

La sociedad demandante, por medio de su representante legal] en:

Apoderado, en:

ANEXOS DE LA DEMANDA

Se anexan a la presente demanda, los documentos enunciados en el acápite de pruebas; los poderes para actuar y las copias en medio magnético y físico de la demanda y sus anexos para la notificación a las partes, en este caso al _____, al Agente del Ministerio Público Delegado y a la AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO.

De los Honorables Magistrados,

Atentamente,

CC.No.....de.....

T.P No.....del C S J